MARIO & GEORGEA

IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

CHECKLIST DE CERTIDÕES PARA COMPRA SEGURA

Guia prático para levantar certidões e auditar a documentação imobiliária no Campeche e Rio Tavares.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores · CRECI 73.952F / 46.301F

CERTIDÕES PESSOAIS DO VENDEDOR

A checagem do vendedor exige a emissão de certidões nos distribuidores cíveis e criminais da Justiça Estadual, além da Justiça Federal da região fiscal de domicílio. Também é indispensável solicitar a certidão negativa de débitos trabalhistas emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho e a certidão de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União. Quando o vendedor administra empresa, as certidões da pessoa jurídica e o histórico de execuções fiscais precisam entrar no pacote de análise.

A consulta integrada nacional ganhou relevância direta no Sul da Ilha porque muitos proprietários mantêm domicílio anterior ou patrimônio em outros estados. Se houver execução em andamento capaz de levar o devedor à insolvência, a venda do imóvel pode ser anulada como fraude à execução. O comprador deve exigir essas certidões tanto do titular registral quanto do seu cônjuge, observando o regime de bens do casamento.

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E ÔNUS

A certidão de inteiro teor com negativa de ônus e de ações reais e reipersecutórias deve ser solicitada no 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis, circunscrição responsável pelo Sul da Ilha. O pedido pode ser feito presencialmente ou pelo Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado. Essa certidão descreve o imóvel em detalhes, incluindo confrontações, área privativa e todas as averbações já lançadas.

A cláusula de ações reipersecutórias aponta se o bem responde por disputas judiciais de posse ou propriedade, enquanto a negativa de ônus revela penhoras, hipotecas, usufrutos ou alienações fiduciárias. De acordo com a Lei 6.015/1973, com a redação da Lei 14.382/2022, o prazo legal para o cartório qualificar o título e expedir a resposta é de dez dias úteis a partir do protocolo. Qualquer sinal só deve ser pago após a leitura atenta de cada linha dessa matrícula.

TRIBUTOS MUNICIPAIS E TAXAS COMUNITÁRIAS

O passivo fiscal municipal vincula-se ao próprio bem por força do Código Tributário Nacional. Para verificar a regularidade do imóvel, emita a certidão negativa de débitos imobiliários no portal da Prefeitura de Florianópolis usando o número da inscrição imobiliária. A existência de débitos de IPTU ou taxa de lixo transfere a responsabilidade financeira ao novo proprietário logo após a lavratura do ato.

No Campeche e no Rio Tavares, a presença de loteamentos fechados e associações de moradores exige uma cautela documental adicional. Solicite ao síndico ou à diretoria da associação uma declaração formal de quitação de cotas com firma reconhecida e cópia da ata de eleição do gestor em exercício. A falta de pagamento dessas obrigações comunitárias pode gerar cobrança judicial e comprometer a tranquilidade da posse.

PRAZOS DE VALIDADE E CADEIA DOMINIAL

A certidão de matrícula expedida pelo Registro de Imóveis possui validade legal estrita de trinta dias corridos para efeito de lavratura de escritura pública. Já as certidões forenses e fiscais costumam ser aceitas pelos tabelionatos com prazo entre trinta e noventa dias a contar da emissão. Ultrapassado esse limite, todos os documentos vencidos precisam ser revalidados para resguardar a eficácia jurídica do negócio.

A conferência da cadeia dominial consiste em retroceder pelos registros anteriores na matrícula até alcançar o desmembramento original da gleba. Essa leitura contínua confirma se as vendas prévias respeitaram a continuidade registral, se houve inventários homologados e se todas as outorgas de cônjuges foram respeitadas. Sob o artigo 108 do Código Civil, negócios acima de trinta salários mínimos exigem escritura pública, cujo registro subsequente garante a propriedade definitiva pela via legal.

Se você precisa analisar a pasta de certidões de um imóvel específico no Sul da Ilha, envie uma mensagem para revisarmos a documentação juntos.